

1502442-68.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... via pública. Um dos indivíduos envolvidos no roubo, infelizmente, se evadiu do local, porém o acusado JÚLIO veio a ser preso em flagrante delito. Em revista pessoal, encontraram a arma de fogo utilizada no roubo na cintura de JÚLIO que, ainda, se rendeu, sem oferecer resistência e confessou aos milicianos seu envolvimento no crime de roubo. Por fim, quando já estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502442-68.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502442-68.2021.8.26.0537

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO ARAUJO DA SILVA

Prioridade Idoso

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

JULIO ARAUJO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", e do artigo 333, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma dos artigos 29, caput, e 69, caput, todos do Código Penal, porque teria, no dia 12 de dezembro de 2021, por volta das 08h30, durante o período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do Covid-19, na Avenida do Cursino, altura do nº 3600, nesta cidade e Comarca de São Paulo, atuando previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra Maria da Silva dos Santos, subtraído, para eles, o veículo Fiat/Siena, de placas ERK-7186, avaliado em R\$ 22.000,00, mercadorias alimentícias, uma bolsa contendo documentos pessoais, cartões bancários e a quantia de R\$ 30,00 em espécie. Consta na denúncia que, no dia 12 de dezembro de 2021, por volta das 09h00, igualmente durante o período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do Covid-19, na Avenida Brasília, altura do nº 903, bairro do Taboão, na cidade de Diadema, JULIO ARAUJO DA SILVA teria oferecido e prometido vantagem indevida para os policiais militares Guilherme Santhiago da Costa e Patrick Fernando da Costa,

funcionários públicos, para determiná-los a omitir ato de ofício. Segundo consta na denúncia, na data dos fatos, o acusado e seu comparsa visualizaram a vítima Maria desembarcando de seu veículo na Avenida do Cursino, cidade de São Paulo, quando ateriam a abordado e anunciado o roubo, ameaçando-a com uma arma de fogo que teria sido direcionada para a cabeça da ofendida por JULIO. Após subjugar a vítima, o acusado e seu parceiro teriam embarcado no automóvel e deixado o local, rumando para a cidade de Diadema. Cientificados da ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento pela cidade de Diadema, quando visualizaram os roubadores conduzindo o veículo da vítima pela Rua Baependy e emitiram ordem de parada, que teria sido desrespeitada, iniciando-se o acompanhamento. Ocorre que, na tentativa de evitar a abordagem policial, o veículo ocupado pelos roubadores teria colidido com um automóvel Fiat/Palio Weekend que estava estacionado na Avenida Brasília, Diadema. Após a colisão, o comparsa que conduzia o veículo teria conseguido desembarcar correndo e fugir, enquanto JULIO foi abordado pelos policiais militares no local. Realizada busca pessoal, o acusado foi surpreendido em poder da arma de fogo usada para ameaçar a vítima. Indagado informalmente, JÚLIO teria confirmado envolvimento na subtração do automóvel e oferecido aos policiais a quantia de R\$ 5.000,00 para que o liberassem, ocasião em que foi detido. O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 57/59). A denúncia foi oferecida às fls. 86/89, tendo sido recebida às fls. 112, mantendo-se a prisão preventiva. O réu foi citado (fls. 133) e apresentou resposta à acusação às fls. 128, por meio de advogado constituído (procuração às fls. 69), ratificado o recebimento da denúncia (fls. 129). Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas, tendo sido o réu interrogado ao final. Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do Acusado, nos exatos termos da denúncia, observando-se, quanto à dosimetria da pena seus péssimos antecedentes criminais, fixando-se regime inicial fechado para cumprimento de pena privativa de liberdade. Por sua vez, a Defesa requereu absolvição do Acusado por falta de provas concludentes, notadamente, em relação à autoria delitiva, diante da falta de reconhecimento judicial pela vítima, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, em caso de condenação, requereu a desclassificação para o crime de receptação dolosa, diante das confissão do próprio Acusado, afastamento da agravante do emprego de arma de fogo, porque a Defesa não localizou nos autos o laudo pericial da arma apreendida, fixação de regime prisional inicial diverso do fechado e possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia. Ausentes questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito. A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/06), auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição/apreensão (fls. 33/34), laudos periciais (fls. 74/77 e fls. 78/81), além da prova oral colhida em Juízo. No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que o acusado está envolvido nos fatos descritos na denúncia, notadamente diante da confissão parcial dos fatos pelo próprio Acusado. Vejamos. O réu JULIO ARAUJO DA SILVA, na fase policial (fls. 17), exerceu o seu direito constitucional de ficar calado.

Ouvindo em Juízo afirmou que é casado, possui um filho menor de idade, estudou até a 8ª Série do Ensino Fundamental, não tem vícios e estava trabalhando, antes de ser preso, com sua tia que possui uma barraca na feira. Acerca dos fatos, disse que no dia 12 de dezembro de 2021 recebeu a visita de uns amigos da comunidade onde mora, que foram até sua casa e lhe ofereceram para levar o veículo Fiat/Siena, de propriedade da vítima até o Centro da Cidade de São Paulo, informando a ele que se tratava de produto de roubo. Seus amigos foram em outro veículo e, o réu JÚLIO e um outro rapaz estavam no interior do veículo Fiat/Siena, mas, a viatura da Polícia Militar já passou a persegui-los e veio a prendê-lo em seguida. Admitiu o porte de arma de fogo porque, como registra outros antecedentes criminais, acabou fazendo inimigades no interior do sistema prisional paulista e, precisava de defender. Por fim, confessou também que tivesse oferecido a quantia de R\$5.000,00 (cinco mil reais) aos policiais militares no ato de sua prisão, mas, tal oferta foi inócua haja vista que não tinha tal dinheiro para entregar a eles. Por fim, disse que está arrependido no interior do cárcere e deseja uma nova oportunidade.

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, ainda que parcial acerca dos fatos, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra a realidade da hipótese acusatória.

A vítima MARIA DA SILVA DOS SANTOS, narrou em sede policial (fls. 13), a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que, no dia dos fatos: entre 08h30 e 09h, na Avenida do Cursino, altura do número 3600, São Paulo/SP, tinha acabado de sair de seu veículo quando foi abordada por dois indivíduos que chegaram a pé, um deles armado, e subtraíram o seu automóvel de placas ERK7186, bem como objetos pessoais que estavam em seu interior (compras de supermercado, a bolsa da declarante contendo cartões bancários - cartão do banco bradesco, nubank e itau, cerca de R\$ 30,00 em dinheiro, CNH - os demais outros objetos serão informados oportunamente quando fizer um levantamento); que a subtração ocorreu mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, inclusive o ora reconhecido JULIO encostou a arma na cabeça da declarante durante o roubo; que tem condições de reconhecer apenas um dos roubadores e o descreve como sendo pardo, cabelo liso preto, altura mediana e magro, tendo condições de reconhecer apenas este que descreveu, porque olhou o seu rosto enquanto ele colocou a arma em sua cabeça (...) que quanto ao outro indivíduo, não tem condições de reconhecê-lo ou descrevê-lo; que não sofreu ferimentos decorrentes dos fatos.

Em segundo momento, ainda na fase policial (fls. 47), a vítima alegou que: após ter seus pertences subtraídos no roubo do qual foi vítima, fatos registrados no BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº BB7472-1, 03º DP de Diadema, teve seu cartão do Banco Nubank utilizado por indivíduo que se apoderou de seus pertences após o roubo, tendo sido realizadas duas compras na função crédito, em dois locais distintos próximos ao local do roubo, nos valores de R\$ 300,00 e R\$ 35,00; que segundo apurado teria sido utilizado por uma mulher na Avenida Brasília, n.º 914, no estabelecimento AL Paduim Comercio, um açougue, cujo proprietário 'Betinho' disse ao filho da declarante que foi uma mulher e passou o telefone dele 11-95835-7144.

Em juízo, a vítima reiterou as alegações que constam da fase policial, confirmando a ocorrência do assalto perpetrado por dois indivíduos, mediante emprego de arma de fogo. Disse que já tinha ido a um supermercado no dia dos fatos e, estava se dirigindo à outro quando, ao estacionar seu veículo foi abordada pelo réu e seu comparsa. Eles se aproximaram da vítima e, com emprego de arma de fogo, exigiram o carro, além de sua bolsa (com documentos pessoais e cartões bancários), levando, ainda, gêneros alimentícios que estavam no interior do veículo. Por fim, salientou que o veículo foi recuperado, porém, batido, haja vista que os ladrões se envolveram numa colisão e, teve que suportar mais esse prejuízo.

Some-se que a vítima reconheceu o acusado de forma segura em regular, em sede policial (fls. 15) logo após sua prisão. Todavia, em Juízo, disse que estava com dúvida e, indicou o Acusado número "1", quando o Réu JÚLIO ocupava a posição de número "2".

A testemunha GERALDO BEZERRA DOS SANTOS, em fase policial (fls. 12), alegou que: não presenciou os fatos, tendo apenas comparecido para resgatar o automóvel localizado; que salienta que o veículo foi recuperado sem o estepe e sem o

documento.

Em juízo, salientou que não presenciou os fatos, é o marido da vítima MARIA e, estava em casa quando a mesma foi trazida por terceiras pessoas, noticiando a ocorrência do roubo.

A testemunha PATRICK FERNANDO DA COSTA, policial militar, em fase policial (fls. 09), relatou que, na data dos fatos: por volta das 09h, tomaram conhecimento via COPOM que um automóvel Fiat/Siena, placas ERK7186, foi roubado na Avenida do Cursino, São Paulo, próximo à divisa de área e iniciaram patrulhamento com a finalidade de localizar referido automóvel, o qual foi visualizado na Rua Baependy e iniciaram um breve acompanhamento, pois foram desrespeitados os sinais de parada e o acompanhamento prosseguiu até a Avenida Brasília, altura do número 903, quando o condutor do veículo colidiu contra o automóvel Fiat/Palio Weekend, placas DAN3534, que estava estacionado na esquina; que do interior do veículo saíram dois indivíduos e o motorista do veículo, DESCONHECIDO, conseguiu se evadir, enquanto o indivíduo que ocupava o banco do passageiro, ora identificado como JULIO ARAÚJO DA SILVA, foi preso e, tão logo abordado, localizaram em sua cintura um revólver com numeração suprimida, aparentemente calibre 38, municiado com dois cartuchos calibre 38, e, indagado, confessou informalmente o roubo do automóvel que ocupava; que o local foi preservado; que proferiram voz de prisão em flagrante a JULIO ARAÚJO DA SILVA, que foi socorrido ao PS Paineiras, foi se feriu pelo corpo e cabeça durante a colisão; que por fim, salientam que, após ser preso, JULIO ofereceu à equipe policial a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para ser liberado.

A testemunha GUILHERME SANTHAGO DA COSTA, também policial militar, em fase policial (fls. 10), apresentou idêntico relato ao de seu colega de farda.

Os dois policiais ouvidos durante audiência, confirmaram que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento regular quando receberam, via COPOM, notícia da ocorrência do roubo relatado na denúncia, assim como as características físicas dos indivíduos envolvidos na ocorrência. Todavia, perto da Rua Baependy, Bairro Campanário, na divisa com Diadema, o veículo foi visualizado e, após breve acompanhamento pelos policiais militares, na altura da Avenida Brasília, o veículo roubado acabou se envolvendo em colisão com outro veículo estacionado em via pública. Um dos indivíduos envolvidos no roubo, infelizmente, se evadiu do local, porém o acusado JÚLIO veio a ser preso em flagrante delito. Em revista pessoal, encontraram a arma de fogo utilizada no roubo na cintura de JÚLIO que, ainda, se rendeu, sem oferecer resistência e confessou aos milicianos seu envolvimento no crime de roubo. Por fim, quando já estava algemado e colocado no interior da viatura policial, ofereceu ao policial militar PATRICK a quantia de R\$5.000,00 a fim de se livrar da prisão em flagrante.

Portanto, como se vê, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para vítima e testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade. Ademais, é cediço que a apreensão da res em poder do acusado gera forte presunção de autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame.

Não se olvida que, em Juízo, a vítima, de fato, se confundiu e não reconheceu o Acusado.

Todavia, é de se ponderar que, na fase policial, a vítima reconheceu o réu sem sombra de dúvidas. Além disso, JÚLIO foi preso na posse do veículo subtraído, há poucos instantes depois da prática criminosa e, ainda, com uma arma de fogo em sua

cintura. Logo, a tentativa de se esquivar dos fatos, afirmando que, apenas estava conduzindo o veículo roubado a pedido de terceiros, não tem o condão de impedir sua condenação pelo crime de roubo (e não de receptação dolosa). Caso assim fosse, porque, de imediato, logo após sua prisão, não confessou que apenas conduzia o veículo, preferindo fugir do cerco policial e, perante Autoridade Policial optou por permanecer calado, não se defendendo.

Configurada está a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, relativa ao concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado.

Isso porque a participação dos dois agentes foi bem destacada pela vítima, que deu notícia de haverem ambos dado a perceber ajuste de vontades em atuação concatenada, inclusive individualizada com clareza as condutas de cada qual, tendo, ademais, o réu exercido ameaça à vida da vítima, por meio de arma de fogo, enquanto seu comparsa o auxiliava na subtração dos bens da ofendida. Sendo assim, verificada repartição de atos de execução a caracterizar participação equivalente e igualmente importante de ambos, incidindo a causa de aumento.

Quanto à majorante relativa ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do CP), verifica-se que também restou configurada. A vítima foi clara ao dizer que o acusado estava armado e apontou o armamento contra ela, ameaçando-a durante toda a empreitada criminosa.

A arma foi apreendida em poder do Acusado e submetida a perícia, cujo laudo foi juntado às fls. 74/77, concluindo-se que: "tratava-se de um revólver usado, em metal oxidado, calibre .38 , empunhadura revestida de madeira, sem marca e modelo aparente , dotado de um tambor composto por seis câmaras, de cão e pino percutor aparentes. Seu cano media 120 milímetros de comprimento total e era desprovido de raiamento (alma lisa). Examinados o sistema de percussão do referido em questão, verificou-se que o mecanismo de disparo comunicativo entre gatilho e cão não era suficiente para percutir a espoleta do cartucho para disparo. Se acionado o cão manualmente, o revólver se mostrava eficaz para disparo".

No caso em comento, é de se observar que além da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, incide também a relativa ao emprego de arma de fogo, com previsão no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em que pesem entendimentos contrários, é o caso de aplicação sucessiva das duas causas de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, visto que, no caso concreto, todas as causas de aumento foram determinantes para o êxito da empreitada criminosa.

Em caso semelhante:

Cálculo da pena - Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes - Incidência sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A, do art. 157, do CP - Cabimento - Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva - Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados - Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente. Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, cabia optar-se pela aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A. Ao empregar o verbo "poder", o legislador penal atribuiu, com efeito, mera faculdade - e não um dever - ao aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas. Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa gerar solução injusta ou iníqua, por excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo. No que concerne especificamente às causas de aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018,

concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do CP). Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego de arma de fogo. Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2º. A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2º, inc. II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2º, inc. V), e versar subtração de valores (§2º, inc. III), de substâncias explosivas (§2º, inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado (§2º, inc. IV). A simples leitura do art. 157, § 2º, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si. Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica, justificando a adoção de percentual maior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que já contempla o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2º, do art. 157, do CP, pela Lei nº 13.964, de 2019: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de ?; em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2º, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de ½. Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2º do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação. Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP – Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da

sentença.

(TJSP; Apelação Criminal 1502971-49.2018.8.26.0228; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2021; Data de Registro: 07/08/2021)

Por fim, é certo que a consumação foi atingida.

Isto porque houve a inversão da posse dos bens da vítima, conforme expressamente consta na denúncia, devendo-se aplicar, na espécie, o entendimento dos Tribunais Superiores, traduzida na Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Quanto ao crime de corrupção ativa (artigo 333, do Código Penal), observe-se que é crime formal ou de mera conduta consumando-se quando a promessa de vantagem indevida chega ao conhecimento do funcionário público.

No caso dos autos, quando o réu ofereceu a quantia de 5.000,00 (cinco mil reais) aos policiais militares, como confessou em seu interrogatório judicial, consumando-se o crime de corrupção ativa, mesmo que tal oferta tenha sido recusada, de imediato, pelo policiais.

Eventuais e pequenas inconsistências levantadas pela combativa Defesa, são compreensíveis entre os depoimentos prestados pelas testemunhas entre si (se comparados os depoimentos na fase policial e na fase judicial) e, também pela própria vítima Maria da Silva Santos, quer pelo lapso temporal decorrido desde a data dos fatos, quer pela própria imperfeição da nossa mente humana, que é falível. Logo, verifica-se concurso material (artigo 69, caput, do Código Penal) entre as duas condutas delituosas, tendo em vista que, mediante mais de uma ação, o réu cometeu dois delitos - o crime de roubo e o crime de corrupção ativa.

O conjunto probatório é seguro e convincente, notadamente pela confissão do réu, ainda que parcial, corroborada pela narrativa da pormenorizada da vítima e dos policiais que participaram da prisão do acusado, pela prisão do réu na posse do veículo roubado e, ainda com uma arma de fogo em sua cintura, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Aos delitos descritos pelo o artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I e pelo artigo artigo 333, caput, ambos do Código Penal, são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que:

a culpabilidade é elevada, incidindo aumento de 1/6 (um sexto), visto que praticou crime durante período de livramento condicional (processo 0029728-

24.2015.8.26.0564) e cumprimento de pena em regime aberto (processos 0000360-46.2018.8.26.0537), o que evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda (neste sentido: STJ, AgRg no AgRg no Ag em REsp 1.744.002, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.02.2021).

Quanto aos antecedentes, verifica-se da FA de fls. 51/55 e certidão criminal de fls. 48/50, que o réu possui duas condenações transitadas em julgado para a defesa. A fim de não cometer bis in idem, apenas uma (processo 0029728-24.2015.8.26.0564) será utilizada para comprovar maus antecedentes, ensejando aumento de mais 1/6 (um sexto) da pena base. A outra será utilizada na segunda fase da dosimetria, para configurar o agravante da reincidência.

Em relação a personalidade e conduta social não foram amealhados elementos hábeis a valoração.

Quanto a circunstâncias, motivos e consequências do crime verifico que não destoam do ordinário.

O comportamento da vítima não há de ser valorado.

Ficam as penas base, portanto, em relação aos delitos descritos pelo artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I e pelo artigo artigo 333, caput, ambos do Código Penal, respectivamente, em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa e; 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o réu é reincidente específico no crime de roubo, como se depreende da certidão de fls. 48/50 (processo 0000360-46.2018.8.26.0537, com trânsito em julgado para a defesa em 02.05.2019), ensejando aumento da pena base em 1/6 (um sexto). Contudo, o réu apresentou confissão espontânea, porém, parcial e, apenas no tocante ao crime de corrupção ativa. Desta forma, de acordo com entendimento mais atualizado do Superior Tribunal de Justiça, deve compensar integralmente com a agravante da reincidência não se majorando a pena do crime de corrupção ativa.

No que toca à agravante suscitada pelo Ministério Público, embora não se discuta que o crime ocorreu durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia de COVID-19, tal circunstância em nada contribuiu para a realização do delito, razão pela qual a agravante prevista no artigo 61, II, "j" do Código Penal deve ser afastada.

Todavia, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", visto que o crime de roubo foi cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos. No Boletim de Ocorrência de fls. 02/06, há informação de que a vítima apresentou RG original, constando sua data de nascimento, qual seja 04.11.1959, estando com 62 anos na data dos fatos, aumentando-se a pena do crime de roubo em mais 1/6 (um sexto).

Destaco que, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, não ofende o princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, o que decorre da inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal (neste sentido, STJ; AgRg-REsp 1.732.842; Proc. 2018/0075529-4; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/05/2018; DJE 25/05/2018; Pág. 2159).

Ficam as penas intermediárias, portanto, em relação aos delitos descritos pelo artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I e pelo artigo artigo 333, caput, ambos do Código Penal, respectivamente, em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias multa e; 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, incidem as causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo, relativas ao crime de roubo, tipificadas pelo artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, respectivamente, conforme fundamentação previamente exposta, devendo a pena do crime de roubo ser majorada, respectivamente, em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), totalizando 14 (catorze) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 31 (trinta e um) dias multa.

Quanto ao delito tipificado no artigo 333, "caput", do Código Penal não incidem causas de aumento ou de diminuição da pena. A pena para este delito permanece em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Fixo as penas definitivas, em relação aos delitos descritos pelo artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I e pelo artigo artigo 333, caput, ambos do Código Penal, respectivamente, em 14 (catorze) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 31 (trinta e um) dias multa e 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Caracterizado o concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), aplicam-se cumulativamente as penas de ambos os delitos, atingindo-se pena de 17 (dezessete) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 43 (quarenta e três) dias multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se que o réu é

reincidente e as circunstâncias judiciais não foram inteiramente favoráveis.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Nos termos do artigo 44, incisos I, II e III, e artigo 77, caput, ambos do Código Penal, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu JULIO ARAUJO DA SILVA, CPF 525.029.688-28, RG 52.549.630-0, por infração aos artigos 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", e artigo 333, caput, na forma dos artigos 29, caput, e 69, caput, todos do Código Penal, às penas de 17 (dezessete) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 43 (quarenta e três) dias multa, no valor unitário mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03, oficie-se para que a arma de fogo apreendida seja encaminhada ao Comando do Exército, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 08 de março de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA